

EN LO PRINCIPAL: Demanda en procedimiento monitorio por despido indebido y prestaciones laborales adeudadas; **EN EL PRIMER OTROSÍ:** Acompaña documentos; **EN EL SEGUNDO OTROSÍ:** Acredita personería; **EN EL TERCER OTROSÍ:** Asume patrocinio; **EN EL CUARTO OTROSÍ:** Forma especial de notificación

S. J. DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SERENA

CARLOS PATRICIO C. GORROÑO VEGA, Abogado, R.U.T. 18.138.185-K, y **JOSÉ MANUEL A. GORROÑO VEGA**, Abogado, R.U.T. 19.451.678-9, ambos domiciliados en Avenida Juan Cisternas N°1960, Oficina 40, Ciudad y comuna de La Serena, actuando en representación convencional, como se acreditará, de doña **TAMARA ALEJANDRA CONTRERAS CORTÉS**, chilena, casada, R.U.T. 19.442.447-7, domiciliada en calle Curicó N°570, ciudad y comuna de Coquimbo, a S.S. con respeto decimos:

Que por este acto, y encontrándonos dentro de plazo, venimos en interponer demanda en procedimiento monitorio, de despido indebido y cobro de prestaciones laborales adeudadas, en contra del ex empleador de nuestra representada, **ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LIMITADA, R.U.T. 77.215.640-5**, representada legalmente por doña Fernanda Valdés Heiremans, R.U.N. 12.855.366-5, o quien a la fecha ostente dicha calidad de conformidad al artículo 4° del Código del Trabajo, ambos domiciliados en Isidora Goyenechea N°2915, piso 11, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, solicitando desde ya se acoja de plano la demanda y se condene a la demandada por los antecedentes de hecho y de Derecho que se pasan a exponer:

I. LOS HECHOS

A. ANTECEDENTES DE LA RELACIÓN LABORAL

Respecto de los antecedentes del caso que tienen importancia para la resolución de la controversia, en atención al desarrollo de la relación laboral entre las partes, debe tenerse en consideración:

1.- Que, con fecha 02 de octubre de 2019, nuestra representada ingresó a prestar servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia para la demandada.

2.- Que los servicios para los cuales fue contratada la demandante fueron los de "Operador Part-Time 20", en el establecimiento del empleador, ubicado en Ruta 5 Norte, Parcela 20, en la comuna de La Serena.

3.- Con fecha 01 de noviembre de 2021, se pactó anexo de contrato de trabajo mediante el cual se modificaron las funciones de nuestra representada a las de Jefe

de Tienda, estableciéndose además una jornada de trabajo de 45 horas semanales, distribuidas en forma continua en 6 días, incluyendo domingos y festivos, conforme al artículo 38 del Código del Trabajo, de acuerdo al turno que corresponda, según sistema de redondilla o rotación, según la tabla que se indica en el respectivo anexo que se acompaña a esta presentación. Asimismo, se estableció un sueldo base de \$417.000.-, una asignación de caja para efectos de pérdida de caja no superior a \$20.000.- y un bono que consideraba las dos variables siguientes: De cumplimientos de Metas de Ventas (en pesos) y de Resultado Operacional, que se fijó y calculaba como sigue:

i. Por cumplimiento del 100% de la meta de venta su monto es de \$20.000.- Si se cumple un porcentaje menor, se pagará el equivalente al porcentaje del cumplimiento logrado tomando los \$20.000.-, como 100% de cumplimiento.

Si se supera la meta de venta se pagará el porcentaje de cumplimiento logrado con un tope de 30% por sobre la meta de 100% de cumplimiento establecida.

El bono de Meta de Venta se pagará el último día de cada mes, conjuntamente con el sueldo, con un desfase de un mes, es decir el bono por cumplimiento de metas correspondientes al mes de Enero se paga en Febrero.

ii. Por cumplimiento de un 100% de la meta de resultado operacional (ingresos por venta menos: Costo de venta, gastos de personal y gastos de Administración y venta en estos últimos incluidos los costos de mantención arriendo y servicios administrativos), su monto es de \$30.000.- Si se cumple un porcentaje menor se pagará el equivalente al porcentaje de cumplimiento logrado, tomando los \$30.000.- como 100% de cumplimiento.

Si se supera la meta de resultado operacional, se pagará el porcentaje de cumplimiento logrado con un tope de 30% por sobre la meta del 100% de cumplimiento.

El bono del resultado operacional se pagará el último día de cada mes conjuntamente con el sueldo, con un desfase de un mes. Es decir, el bono por cumplimiento de metas correspondientes al mes de Enero se paga en Febrero. Asimismo, las partes acuerdan que si en Local o Tienda, donde desarrollan sus funciones el TRABAJADOR, se cumple en el mes con la meta de mermas o complemento de costo de los bienes, este tendrá derecho a un incentivo que se establece en la tabla siguiente, el que se pagará con un mes de desfase:

- i. Si la merma o complemento de costo es igual a 0% el incentivo es de \$55.000.-
- ii. Si la merma o complemento de costo es superior a 0,1% e igual o inferior a 0,5% el incentivo es de \$45.000.-
- iii. Si la merma o complemento de costo es superior a 0,6% e igual o inferior a 1,0% el incentivo es de \$35.000.-
- iv. Si la merma o complemento de costo es superior a 1,1% e igual o inferior a 1,5% el incentivo es de \$25.000.-

- v. Si la merma o complemento de costo es superior a 1,6% e igual o inferior a 2,0% el incentivo es de \$20.000.-
- vi. Si la merma o complemento de costo es igual o superior al 2,1% el incentivo es de \$0.-

Finalmente, cabe señalar que en el citado anexo, las partes establecieron que la empresa pagaría al Trabajador, mensualmente, a título de gratificación, la cantidad de \$104.250.- brutos, pago que se realizaría conjuntamente con la remuneración mensual.

Lo anterior, permite concluir que nuestra representada, percibía en promedio una remuneración de **\$696.079**, considerando las tres últimas liquidaciones de sueldo completas, anteriores al mes del despido.

B. DEL TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL

Con fecha 23 de febrero de 2023, nuestra representada recibió carta de aviso de despido, en la que se informaba que se había resuelto poner término al contrato de trabajo a partir de esa misma fecha, invocando para ello la causal del artículo 160, número 4, letra b) del Código del Trabajo, esto es *“Salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y durante las horas de trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo represente”*.

Luego, la carta pasa a consignar los hechos que fundan la causal invocada, señalando muy sucintamente que:

“El día de hoy usted se retiró de la tienda a eso de las 9:54 horas, sin permiso y sin avisar a nadie.

En este orden de ideas, usted voluntariamente se ha colocado en la hipótesis de la causal de despido invocada, no quedando otra opción que poner término al contrato de trabajo. Le informamos que las cotizaciones previsionales, de salud y de cesantía se encuentran al día. Su finiquito estará a su disposición dentro de los plazos legales en la Notaría que le informaremos oportunamente o, en su defecto, por la modalidad electrónica proporcionada por la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las prevenciones que estime.”

C. TRÁMITES POSTERIORES AL DESPIDO Y ETAPA ADMINISTRATIVA

Con fecha 10 de marzo de 2023, nuestra representada manifestó a través de la Inspección del Trabajo, su rechazo a la propuesta de finiquito otorgada por su ex empleador y demandado de autos. Posteriormente, con fecha 20 de marzo de 2023 se llevó a cabo audiencia de conciliación ante la Inspección del Trabajo con la presencia de la trabajadora doña TAMARA CONTRERAS y la empresa ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA., RUT 77.215.640-5, compareció representada por doña KATHERINE TATIANA GATICA PALOMINO, R.U.T. 18.930.983-K, quien concurrió sin poder en la forma legal. En dicha audiencia de conciliación no se arribó a acuerdo.

D. DE LOS HECHOS DEL DESPIDO

Es necesario contextualizar los hechos que antecedieron al despido. Como se ha señalado sucintamente en la carta de despido remitida a la trabajadora, esta última se habría retirado del lugar de trabajo sin permiso y sin avisar a nadie. Lo cierto es, S.S., que mi representada hizo abandono del lugar de trabajo por una necesidad imperiosa, ya que su abuela, quien tiene el rol de madre para Tamara, se encontraba en una situación de extrema urgencia en cuanto a su salud urinaria. Por lo anterior, y por no encontrarse nadie más junto a ella, ni con la posibilidad de concurrir al médico de forma autónoma, Tamara se vió obligada a dejar repentinamente su lugar de trabajo, pero siempre procurando que alguien quedara al cuidado y a cargo del correcto funcionamiento de la tienda, y evitando toda clase de perjuicios para la empresa. A mayor abundamiento, nuestra representada si dio aviso de esta urgencia a la empresa. Esto se hizo a través de un mensaje de “audio” de whatsapp, el cual se acompaña a esta presentación, a través de un enlace que dirige al mensaje de audio señalado. Este mensaje, cabe decir, no tuvo respuesta por parte de la supervisora, toda vez que por ser día sábado, ella no respondía los mensajes. En cuanto al estado de salud de la abuela de la demandante, doña Alejandrina Dubó Alvarez, ella presente Dermatomiositis con compromiso pulmonar, hipertensión, Enfermedad nodular tiroidea, fibromialgia reumática, y recibe tratamiento crónico con a lo menos ocho fármacos, todo lo cual se acredita en certificado médico del hospital San Juan de Dios de La Serena, que se acompaña a esta demanda. En específico, en la situación de urgencia que terminó en el despido, la señora Alejandrina Dubó -abuela de nuestra representada- se encontraba con una infección urinaria, con mucho dolor, lo cual consta de tratamiento acompañado también a esta presentación.

II. EL DERECHO

(a) Del despido indebido

A raíz de los hechos narrados en la parte fáctica de esta demanda, queda de manifiesto que el despido es indebido. Lo anterior se desprende de la falta de veracidad de los hechos invocados vagamente en la carta de aviso de despido. En este orden de ideas, como se señaló previamente, la carta de despido indica que la causal invocada para poner término al contrato de trabajo es aquella contemplada en el artículo 160, número 4, letra b) del Código del Trabajo, esto es *“Salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y durante las horas de trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo represente”*, la cual se habría configurado porque nuestra representada se *“...retiró de la tienda a eso de las 9:54 horas, sin permiso y sin avisar a nadie.”* Cabe señalar que aquello no es efectivo, toda vez que, como se acreditará en este proceso, nuestra representada sí avisó a la administradora que

necesitaba retirarse del lugar de trabajo en atención al delicado estado de salud de su abuela, sin recibir respuesta de ésta.

Además, conviene tener en consideración que la causal invocada requiere que la salida del trabajador sea además de intempestiva, *injustificada*, esto es según el sentido natural y obvio de la palabra, carente de justificación, vale decir, carente de causa, motivo o razón que la motiva. Entonces, no puede ser considerado como injustificado el retiro del trabajador, si dicho retiro estaba motivado por la necesidad de acompañar a un familiar de avanzada edad que encontraba su salud mermada. Cabe mencionar en todo caso S.S. que la norma ni siquiera exige que el retiro del trabajador sea a partir de una justificación razonable, sino que se limita a exigir justificación a secas, lo que incluso podría permitir la exclusión de la posibilidad que se analice o califique la razonabilidad misma de la justificación invocada.

Entonces S.S., aun cuando se considerara que el retiro del lugar de trabajo de nuestra representada pudiera ser intempestivo, en caso alguno resulta injustificado, lo cual excluye desde ya la aplicación de la causal invocada por la parte demandada, por no verificarse todos los requisitos exigidos en la causal.

Sin perjuicio de lo anterior, resulta necesario tener presente que el Código del Trabajo en su artículo 162 exige que cuando se invoca alguna de las causales contempladas en los artículos 159 o 160, el empleador deberá comunicarlo por escrito al trabajador, personalmente o por carta certificada enviada al domicilio señalado en el contrato, expresando la o las causales invocadas y los hechos en que se funda.

De la simple lectura de la carta de aviso de despido es posible determinar que dicha comunicación no cumple con la exigencia de indicar los hechos en que se funda la causal invocada por el empleador, sino que simplemente se limita a parafrasear la misma causal invocada señalando que *“El día de hoy usted se retiró de la tienda a eso de las 9:54 horas, sin permiso y sin avisar a nadie.”*

Por lo anterior, queda de manifiesto, que la causal del artículo 160 N°4, invocada en el despido de nuestra representada, es a todas luces indebida, ya que los motivos invocados para justificar la causal, en caso alguno configuran una salida intempestiva y sobre todo *injustificada* de la trabajadora del sitio de la faena.

(b) De la indemnización del artículo 168 en relación al artículo 162

El artículo 168 del código del trabajo, señala que *“El trabajador cuyo contrato termine por aplicación de una o más de las causales establecidas en los artículos 159, 160 y 161, y que considere que dicha aplicación es injustificada, indebida o improcedente, o que no se haya invocado ninguna causal legal, podrá recurrir al juzgado competente, dentro del plazo de sesenta días hábiles, contado desde la separación, a fin de que éste así lo declare (...)*

Este artículo establece la indemnización como sanción al empleador, por haber realizado un despido indebido, es decir, haber puesto término al contrato sin causa “legítima”, configurándose en un “despido arbitrario”. Como señalan al efecto Thayer y Novoa “se trataría de la pena que se le impone por haber infringido el contenido

ético-jurídico del contrato de trabajo, o haber abusado de su poder disciplinario o de mando, al insistir en el despido.¹

En el caso de marras, corresponde al empleador, una vez declarado el despido indebido de nuestra representada, se condene al pago de la indemnización señalada en el artículo 168 en relación con el 162. Por lo anterior, se demandará la suma de \$2.088.237.-, correspondiente a los 3 años de servicio de nuestra representada para con la demandada, ello según el monto obtenido de la última remuneración de la trabajadora, cuya suma se obtiene por el promedio de las 3 remuneraciones completas anteriores al mes del despido, de conformidad con las liquidaciones de sueldo acompañadas, lo que nos entrega una base de cálculo ascendiente a \$696.079.-

Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 168 del Código del Trabajo, que establece que *“Si el juez estableciere que la aplicación de una o más de las causales de terminación del contrato establecidas en los artículos 159 y 160 no ha sido acreditada, de conformidad a lo dispuesto en este artículo, se entenderá que el término del contrato se ha producido por alguna de las causales señaladas en el artículo 161, en la fecha en que se invocó la causal, y habrá derecho a los incrementos legales que corresponda en conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores.”* Corresponderá se indemnice a nuestra representada según lo establecido en el inciso cuarto del artículo 162 del Código del Trabajo, por el equivalente a \$696.079.- según la base de cálculo antes indicada.

Asimismo, corresponde se aplique el incremento contemplado en la letra c) del artículo 168, esto es, un 80% respecto de la indemnización indicada en el artículo por años de servicio indicada en el artículo 163 del mismo cuerpo legal, correspondiendo en consecuencia, el pago de \$1.670.589.- adicionales a las indemnizaciones antes señaladas.

(c) Cobro de prestaciones adeudadas

Además S.S., y tal como la empleadora lo ha reconocido, se le adeudan a nuestra representada las siguientes prestaciones laborales:

- Indemnización por vacaciones (feriado anual y proporcional) \$ 593.554

III. FUNDAMENTOS PARA ACOGER DE FORMA INMEDIATA LA DEMANDA

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 500 del Código del Trabajo, en caso que el juez estime fundadas las pretensiones del demandante, podrá acoger la demanda de forma inmediata, razón por la cual, y en virtud de los fundamentos que exponremos a continuación, solicitamos a S.S., se sirva acoger la presente demanda de plano:

¹ ROJAS MIÑO, Irene (2013). La naturaleza jurídica de la indemnización por término de contrato de trabajo en el ordenamiento laboral chileno. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XLI (Valparaíso, Chile, 2013, 2do Semestre) [pp. 107 - 143]

1.- El citado cuerpo legal consagra tres criterios para los efectos de analizar los fundamentos de las pretensiones del demandante, a saber: (1) complejidad del asunto sometido a la decisión del tribunal; (2) comparecencia de las partes en la etapa administrativa, y (3) existencia de pagos efectuados por el demandado.

2.- Respecto a la complejidad del asunto, debemos hacer presente que de los antecedentes y documentos acompañados, se vislumbran todos los aspectos fácticos del caso, con absoluta claridad y de forma patente. En efecto, se acredita la existencia de la relación laboral con las fechas señaladas y las condiciones laborales que fueron pactadas para la prestación de los servicios, específicamente, la jornada de trabajo, monto de la remuneración, funciones a desempeñar, entre otras. Por otro lado, de la constancia del reclamo ante la Inspección del Trabajo y de la conciliación que se llevó a cabo, se desprenden los antecedentes de hecho que se hacen valer ante S.S., por lo que se hace completamente inoficioso, innecesario y gravosamente dilatorio, citar a una audiencia en esta causa, ya que no existe alegación ni prueba alguna que pueda desvirtuar lo que en estos autos aparece de manifiesto, en especial consideración de la carta de aviso de despido, la causal invocada, los hechos “detallados” en ella, las liquidaciones de sueldos acompañadas, capturas de pantalla y del contrato de trabajo y anexo respectivo.

3.- En cuanto a la comparecencia de las partes a la instancia administrativa, se llevó a cabo el comparendo de conciliación, la cual se desarrolló con la comparecencia de ambas partes; instancia en la que el empleador fue advertido por el funcionario en torno a la posibilidad judicial que esta parte está ejercitando por este medio.

4.- Respecto a los montos demandados, para los efectos de determinar su base de cálculo, se acompaña el contrato de trabajo y la liquidación de remuneración de los meses de junio, julio y noviembre de 2022, tres meses completos y anteriores al despido.

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y de conformidad a lo establecido en los artículos 4, 7, 9, 10, 41, 42, 62, 63, 73, 160 N°4, 162, 168, 172, 173, 432, 446, 454, 496 y siguientes, todas normas del Código del Trabajo, artículos 1545, 1556 del Código Civil y demás disposiciones legales pertinentes,

SOLICITAMOS A S.S. tener por interpuesta dentro del plazo legal, demanda en procedimiento monitorio por Despido Indebido y Cobro de Prestaciones Laborales, acogerla en forma inmediata en consideración a los antecedentes y fundamentos esgrimidos-, al estar suficientemente fundadas las pretensiones de esta parte, conforme lo autoriza el inciso 1° del artículo 500 del Código del Trabajo, o en caso que estime lo contrario, cite a las partes a una audiencia de conciliación, contestación y prueba, y en definitiva de lugar a la demanda en todas sus partes, declarando:

1. Que nuestra representada fue objeto de un despido indebido, por una errónea aplicación de la causal invocada.

2. Que, en consecuencia, el término del contrato se ha producido por alguna de las causales señaladas en el artículo 161, en la fecha en que se invocó la causal, dando lugar a los incrementos legales que corresponda en conformidad a lo dispuesto en el artículo 168 del Código del Trabajo.
3. Que la demandada será condenada al pago de **\$2.088.237.-** o aquello que considere S.S. a raíz del mérito de autos, por concepto de indemnización del artículo 168 en relación al artículo 162.
4. Que la demandada será condenada al pago de **\$696.079.-** correspondiente a la indemnización sustitutiva del aviso previo según lo establecido en el inciso cuarto del artículo 162 del Código del Trabajo.
5. Que la demandada será condenada al pago de **\$1.670.589.-** correspondiente a la aplicación del incremento contemplado en la letra c) del artículo 168 del Código del Trabajo, equivalente a un 80% respecto de la indemnización indicada en el numeral 3 precedente.
6. Que la demandada será condenada al pago de **\$593.554.-** o aquello que considere S.S. a raíz del mérito de autos, por concepto de feriado anual y proporcional.
7. Que las sumas adeudadas serán pagadas con reajustes e intereses.
8. Que se condena a la demandada al pago de las costas de la causa.

PRIMER OTROSÍ: Solicitamos a S.S., que en virtud de lo dispuesto en los artículos 446 inciso 2º y 499 del Código del Trabajo, tengan por acompañados en este acto los siguientes documentos:

1. Anexo de contrato de fecha 01 de noviembre de 2021 celebrado entre las partes.
2. Liquidaciones de sueldo meses de julio, agosto y noviembre de 2022 de la trabajadora.
3. Carta de despido de fecha 25 de febrero de 2023, entregada a la trabajadora, comunicando el despido a contar de esa misma fecha.
4. Acta de comparendo de conciliación realizado con fecha 20 de marzo de 2023.
5. Captura de pantalla de conversación de Whatsapp donde se avisa a empleador que la trabajadora deberá retirarse temporalmente de su lugar de trabajo por los motivos indicados en el cuerpo de esta presentación.
6. Enlace que permite acceder al audio enviado por la trabajadora en donde da aviso de su retiro temporal del lugar de trabajo.
7. Certificado de Hospital de La Serena que da cuenta del estado de salud de la paciente Alejandrina Dubó Alvarez.
8. Certificado de nacimiento de doña Tamara Alejandra Contreras Cortés.
9. Certificado de nacimiento de doña Jessica Alejandra Cortés Dubó, madre de nuestra representada.
10. Comprobante de rechazo de finiquito de fecha 10 de marzo de 2023.

11. Copia con firma electrónica avanzada del Sr. Notario Alejandro Viada, de mandato judicial otorgado por la demandante a los abogados JOSÉ MANUEL GORROÑO VEGA y CARLOS PATRICIO GORROÑO VEGA de fecha 31 de marzo de 2023.

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase S.S., tener presente que nuestra personería para actuar en representación de doña TAMARA ALEJANDRA CONTRERAS CORTÉS, consta en escritura pública de mandato judicial otorgada con fecha 31 de marzo de 2023, ante el Notario Publico de La Serena, don Alejandro Viada, cuya copia con firma electrónica avanzada del Sr. Notario se acompaña en el numeral 11° del primer otrosí.

TERCER OTROSÍ: Sírvase SS. tener presente que, en nuestra calidad de abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, asumiremos personalmente el patrocinio de estos autos, pudiendo actuar conjunta o separadamente, de manera indistinta.

CUARTO OTROSÍ: Solicitamos a S.S., en virtud de lo dispuesto en el artículo 442 del Código del Trabajo, autorizar que las notificaciones del presente juicio se efectúen a las direcciones de correo electrónico: jmgorrono@gmail.com y carlosgorrono@gmail.com